

Test Bloque A2 #6

Actualizado el 18/03/2026

1. La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, NO estableció como derecho de los ciudadanos, el derecho:

- a) A la igualdad en el acceso electrónico a los servicios de las Administraciones Públicas.
- b) A obtener copias electrónicas de los documentos electrónicos que formen parte de procedimientos en los que tengan la condición de interesado.
- c) A la calidad de los servicios públicos prestados por medios electrónicos.
- d) A la preferencia en la tramitación de los procedimientos presentados electrónicamente.

2. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, considera que los contratos de adquisición de programas de ordenador desarrollados a medida son:

- a) Contratos de concesión de servicios
- b) Contratos de suministros
- c) Contratos de servicios
- d) Contratos de obra

3. Las sedes electrónicas utilizarán, para identificarse y garantizar una comunicación segura con las mismas:

- a) sistemas de firma electrónica basados en certificados electrónicos cualificados.
- b) sistemas de firma electrónica avanzada.
- c) sistemas de claves concertadas.
- d) sistemas de firma electrónica basados en certificados digitales.

4. ¿Dónde NO es necesario especificar la forma de acceso al Perfil del Contratante?

- a) En los pliegos y documentos equivalentes
- b) En los anuncios de licitación, en todos los casos
- c) En los anuncios que tengan lugar en documentos oficiales
- d) En ninguno de los casos anteriores

5. ¿Es exigible que el contratista esté clasificado para la contratación del suministro de ordenadores?

- a) Sí, siempre
- b) Sí, cuando el contrato exceda de 100.000 euros, IVA incluido
- c) No es exigible, con independencia de la cuantía
- d) No es exigible, salvo en el caso de contratos tramitados por emergencia

6. Atendiendo a lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, indique la respuesta INCORRECTA en relación con el plazo de duración de los contratos y su prórroga:

- a) Los contratos menores no son susceptibles de prórroga.
- b) Los contratos pueden prorrogarse por el consentimiento tácito de las partes.
- c) La prórroga de los contratos se acuerda por el órgano de contratación.
- d) -

7. Si un interesado quiere presentar una solicitud en el plazo previsto en un procedimiento:

- a) Podrá hacerlo, exclusivamente, en la sede del órgano administrativo al que se dirija.
- b) Podrá hacerlo en las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.
- c) Podrá hacerlo en las oficinas de correos en la forma que reglamentariamente se establezca.
- d) B Y C son verdaderas.

8. La presente Ley tiene por objeto regular la contratación del sector público, a fin de garantizar que la misma se ajusta a los principios de:

- a) libertad de acceso a las licitaciones
- b) publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores
- c) asegurar una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

9. El apoderamiento apud acta podrá realizarse:

- a) Por comparecencia electrónica únicamente.
- b) Siempre ante Notario.
- c) Por comparecencia personal o electrónica.
- d) -

10. La duración de un convenio suscrito por una Administración Pública, de conformidad con el artículo 49 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público (sin considerar las posibles prórrogas):

- a) Deberá tener una duración determinada, que no podrá ser superior a 6 años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior.
- b) Deberán tener una duración determinada, que no podrá ser superior a 4 años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior.
- c) Deberán tener una duración determinada o determinable, de conformidad con las normas establecidas en el propio convenio, sin que en ningún caso, pueda ser superior a 6 años.
- d) La Ley 40/2015 no regula la duración de los convenios que puedan suscribir las Administraciones Públicas.

11. Elija la opción correcta con respecto al funcionamiento de los registros en días inhábiles, según la Ley 39/2015:

- a) Los registros no estarán en funcionamiento los días inhábiles.
- b) La presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil.
- c) La presentación de las solicitudes, escritos y comunicaciones recibidas en un día inhábil para el registro se entenderá efectuada en la última hora del último día hábil anterior.
- d) No se permitirá la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones en un día inhábil, y por consiguiente la entrada de las solicitudes, escritos y comunicaciones recibidas en un día inhábil para el registro no se entenderá efectuada.

12. Un contrato de regulación armonizada será nulo si:

- a) No se publica en DOUE.
- b) Si se incumplen las normas de adjudicación del acuerdo marco.
- c) Si hay sistema dinámico de contratación y se incumplen las normas de adjudicación.
- d) Todas las anteriores.

13. La ley de contratos del sector público establece entre sus herramientas un recurso especial de contratación, señale cual de la siguientes afirmaciones es FALSA:

- a) No se puede usar en casos de tramitación de emergencia
- b) Es objeto de recurso, entre otros, las adjudicaciones realizadas por poderes adjudicadores
- c) Los contratos de suministros no sujetos a regulación armonizada pueden ser recurridos con este recurso especial
- d) El carácter del recurso es potestativo, es decir, no es obligatorio interponerlo

14. ¿Cuáles son las fases del ciclo presupuestario?

- a) Elaboración, aprobación, ejecución y auditoría
- b) Elaboración, aprobación, pago material, ejecución y control
- c) Elaboración, aprobación, ejecución y control
- d) Elaboración, aprobación, pago material, ejecución y auditoría

15. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Elija la respuesta incorrecta:

- a) La realización de actividades de carácter material o técnico de la competencia de los órganos administrativos o de las Entidades de Derecho Público podrá ser encomendada a otros órganos o Entidades de Derecho Público de la misma o de distinta Administración, siempre que entre sus competencias estén esas actividades, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su desempeño.
- b) Las encomiendas de gestión podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos regulados en la legislación de contratos del sector público. En tal caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en ésta.
- c) La encomienda de gestión no supone cesión de la titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio, siendo responsabilidad del órgano o Entidad encomendante dictar cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico den soporte o en los que se integre la concreta actividad material objeto de encomienda.
- d) En todo caso, la Entidad u órgano encomendado tendrá la condición de encargado del tratamiento de los datos de carácter personal a los que pudiera tener acceso en ejecución de la encomienda de gestión, siéndole de aplicación lo dispuesto en la normativa de protección de datos de carácter personal.

16. Si al vencimiento de un contrato no se hubiese formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestación a realizar por el contratista como consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación producidas en el procedimiento de adjudicación y existan razones de interés público para no interrumpir la prestación, se podrá prorrogar como máximo:

- a) 9 meses siempre que el anuncio de licitación se haya publicado al menos 3 meses antes de que finalizara el contrato anterior.
- b) Un año siempre que el anuncio de licitación se haya publicado al menos 3 meses antes de que finalizara el contrato anterior.
- c) 7 meses siempre que el anuncio de licitación se haya publicado al menos 3 meses antes de que finalizara el contrato anterior.
- d) En este caso, no se puede prorrogar en ningún caso.

17. ¿Cuál es la duración máxima que la ley permite a los acuerdos marco?

- a) 2 años
- b) 1 año
- c) 4 años
- d) 3 años

18. ¿Cuál es el límite económico para que el proceso Contencioso-Administrativo se pueda tramitar por el procedimiento abreviado?

- a) 10.000 euros
- b) 30.000 euros
- c) 50.000 euros
- d) 100.000 euros

19. ¿Cuál de las siguientes se corresponde con la definición de los convenios regulados en la Ley 40/2015, de 1 de octubre?:

- a) Acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes para un fin común.
- b) Instrumentos bilaterales que solo implican declaraciones de intención de contenido general o que expresen la voluntad de colaborar de los firmantes.
- c) Contratos públicos atípicos de naturaleza administrativa.
- d) Protocolos Generales de actuación.

20. De conformidad con el artículo 8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la competencia es:

- a) Renunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación.
- b) Renunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, incluso los casos de delegación o avocación.
- c) irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, incluso los casos de delegación o avocación.
- d) Irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación.

21. ¿Qué porcentaje sobre el importe de adjudicación supone la garantía definitiva, en un contrato con las administraciones públicas?

- a) Un 4%
- b) Un 5%
- c) Un 6%
- d) Un 8%

22. En relación a las copias electrónicas de los documentos electrónicos realizadas por la Administración General del Estado y sus organismos públicos, señale la opción incorrecta:

- a) Cada Administración Pública determinará los órganos que tengan atribuidas las competencias de expedición de copias auténticas de los documentos públicos administrativos o privados.
- b) Las copias electrónicas de un documento electrónico original o de una copia electrónica auténtica, sin cambio de formato, deberán incluir los metadatos que acrediten su condición de copia y que se visualicen al consultar el documento.
- c) Tendrán la consideración de copia auténtica de un documento público administrativo o privado las realizadas, cualquiera que sea su soporte, por los órganos competentes de las Administraciones Públicas en las que quede garantizada la identidad del órgano que ha realizado la copia y su contenido.
- d) Las copias auténticas tendrán la misma validez y eficacia que los documentos originales.

23. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, ¿cuál es el procedimiento ordinario de concesión de subvenciones en el ámbito del sector público?

- a) El procedimiento negociado con publicidad, conforme al criterio de valoración económica más ventajosa.
- b) La concesión directa, cuando concurren razones de interés público, social, económico o humanitario.
- c) El procedimiento de concurrencia competitiva, en el que se comparan las solicitudes presentadas conforme a criterios objetivos.
- d) La adjudicación simplificada mediante resolución administrativa, sin necesidad de convocatoria pública

24. ¿Cuál de los siguientes no es un principio de la contratación pública?

- a) Publicidad y transparencia
- b) Salvaguarda de la libre competencia
- c) Selección de la oferta económicamente más ventajosa
- d) Restricción en el acceso a las licitaciones

25. Conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando los plazos se señalan por días, siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, se entiende que estos son:

- a) Naturales, excluyéndose en el cómputo los sábados, domingos y los declarados festivos.
- b) Naturales, incluyéndose en el cómputo los sábados, domingos y los declarados festivos.
- c) Hábiles, excluyéndose en el cómputo los sábados, domingos y los declarados festivos.
- d) Hábiles, incluyéndose en el cómputo los sábados, domingos y los declarados festivos.

26. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución de un recurso de alzada será de:

- a) Un mes
- b) Dos meses
- c) Tres meses
- d) Seis meses

27. En los procedimientos de responsabilidad patrimonial ¿cuándo prescribirá el derecho a reclamar?

- a) Al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo
- b) A los 6 meses de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo
- c) A los dos años de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo
- d) Todas las respuestas anteriores son falsas

28. Un acto es firme en vía administrativa cuando:

- a) Es dictado por un órgano sin superior jerárquico
- b) Agota la vía administrativa
- c) Transcurre su periodo de recurso sin que este tenga lugar
- d) Todas las anteriores son correctas

29. Los contratos de fabricación, por los que la cosa o cosas que hayan de ser entregadas por el empresario deban ser elaboradas con arreglo a características peculiares fijadas previamente por la Administración, aun cuando ésta se obligue a aportar, total o parcialmente, los materiales precisos, tienen la consideración de contratos de:

- a) Obras
- b) Suministro
- c) Servicios
- d) Bienes y servicios

30. Las fuentes del ordenamiento jurídico español son:

- a) La Constitución Española de 1978 y las normas que de ella derivan
- b) La ley, la costumbre y los principios generales del derecho
- c) Las leyes y códigos y sus reglamentos de desarrollo
- d) La base y principios del derecho romano

31. Respecto a los poderes que se inscriban en los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos pueden ser:

- a) un poder general para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante en cualquier actuación administrativa y ante cualquier Administración
- b) un poder para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante en cualquier actuación administrativa ante una Administración u Organismo concreto
- c) un poder para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante únicamente para la realización de determinados trámites especificados en el poder
- d) todas son correctas

32. Según lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la Administración General del Estado comprende:

- a) La organización central, la organización territorial y la Administración General del Estado en el exterior.
- b) La organización central y la organización territorial no integrada en las Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas.
- c) La organización central, que integra los servicios descentralizados en las provincias, y la Administración General del Estado en el exterior.
- d) La organización central, la organización territorial no integrada en las Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas y la Administración Central del Estado en el exterior.

33. De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas:

- a) A las 24 horas de cuando se ponga al alcance de la persona interesada el contenido de la notificación.
- b) A los 10 días de cuando se ponga al alcance de la persona interesada el contenido de la notificación.
- c) En el momento en que se ponga al alcance de la persona interesada el contenido de la notificación.
- d) En el momento en que se produzca el acceso a su contenido.

34. Las Universidades públicas se registrarán por:

- a) las previsiones de la ley 40/2015 y supletoriamente por su normativa específica
- b) su normativa específica y supletoriamente por las previsiones de la ley 40/2015
- c) exclusivamente por su normativa específica
- d) exclusivamente por las previsiones de la ley 40/2015

35. Se consideran interesados en el procedimiento administrativo:

- a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos
- b) Los que, habiendo iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte
- c) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento, en todo caso, durante el trámite de audiencia
- d) Todas son correctas

36. Sobre qué actos un licitador puede interponer el recurso especial en materia de contratación:

- a) Únicamente los anuncios de licitación y los pliegos de los contratos SARA.
- b) Los acuerdos de adjudicación de cualquier contrato, sea o no SARA.
- c) Los anuncios de licitación, los pliegos, los actos de trámite cualificados así como los acuerdos de adjudicación de los contratos SARA.
- d) Ninguna es verdadera.

37. De acuerdo con el artículo 67 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, si las variaciones afectasen al volumen de endeudamiento a corto y largo plazo, será competencia del Consejo de Ministros cuando su importe exceda de la cuantía de:

- a) 12.000.000 euros de las cifras aprobadas en su presupuesto de capital.
- b) 13.000.000 euros de las cifras aprobadas en su presupuesto de capital.
- c) 11.000.000 euros de las cifras aprobadas en su presupuesto de capital.
- d) 10.000.000 euros de las cifras aprobadas en su presupuesto de capital.

38. Conforme a lo dispuesto en el artículo 86.1 de la Constitución Española de 1978, en caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de:

- a) Órdenes legislativas
- b) Textos Refundidos
- c) Decretos-leyes
- d) Propositiones de ley

39. ¿Cuál de las siguientes opciones NO corresponde a uno de los lotes en los que se dividió la Fase I del Servicio Unificado de Telecomunicaciones?

- a) Internet.
- b) Comunicaciones vía satélite.
- c) Red Corporativa Nacional Multiservicio y servicio de telefonía fija.
- d) Comunicaciones Móviles.

40. ¿A cuál de los siguientes entes no les es de aplicación la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público?

- a) Al Ministerio de Defensa
- b) Al INEM
- c) A la Seguridad Social
- d) Se aplica a todos los anteriores

41. ¿Cuál es la fecha de entrada en vigor de la obligatoriedad para las administraciones públicas de disponer de Registro Electrónico General?

- a) 2 de octubre de 2018
- b) 2 de octubre de 2020
- c) 2 de abril de 2021
- d) 2 de octubre de 2021

42. En el marco de la contratación pública, identificar cómo se denominan los documentos que el órgano de contratación aprobará con anterioridad a la autorización del gasto o conjuntamente con ella, y contienen las especificaciones que hayan de regir la realización de la prestación y definen sus calidades, sus condiciones sociales y ambientales:

- a) Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP).
- b) Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).
- c) Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (PPTG).
- d) Pliego de Cláusulas Administrativas Generales (PCAG).

43. Según el Artículo 17.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- a) Cada Administración deberá mantener un archivo electrónico único de los documentos electrónicos que correspondan a procedimientos finalizados, en los términos establecidos en la normativa reguladora aplicable
- b) Cada Administración deberá mantener uno o varios archivos electrónicos de los documentos electrónicos que correspondan a procedimientos finalizados, en los términos establecidos en la normativa reguladora aplicable
- c) Cada Administración deberá mantener como mínimo un archivo de gestión y un archivo central de los documentos electrónicos que correspondan a procedimientos finalizados, en los términos establecidos en la normativa reguladora aplicable
- d) Cada Administración podrá mantener los archivos electrónicos que considere oportunos para los documentos electrónicos que correspondan a procedimientos finalizados, siempre que respete la legislación vigente

44. Señale qué forma toman las disposiciones legislativas provisionales que puede dictar el Gobierno, en caso de extraordinaria y urgente necesidad, y que no pueden afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general, conforme al artículo 86 de la Constitución Española:

- a) Decreto-Ley.
- b) Decreto Legislativo.
- c) Ley Ordinaria.
- d) Reglamento.

45. ¿Cuál de los siguientes es un requisito obligatorio en el inicio de oficio de los procedimientos de responsabilidad patrimonial?

- a) Que la relación entre el funcionamiento del servicio público y el perjuicio patrimonial esté probada
- b) Que se notifique a los particulares presuntamente lesionados, y que éstos se personen en el plazo establecido
- c) Que no haya prescrito el derecho a la reclamación del interesado
- d) Todos son requisitos obligatorios

46. En los contratos de obras, la solvencia técnica del empresario deberá ser acreditada en contratos superiores a 500.000 euros en empresas de nueva creación, a elección del órgano de contratación:

- a) Todas son correctas.
- b) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años.
- c) Declaración indicando el personal técnico u organismos técnicos, estén o no integrados en la empresa, de los que esta disponga para la ejecución.
- d) Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa.

47. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Marque la respuesta correcta:

- a) Tendrán la consideración de órganos administrativos las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo.
- b) Tendrán la consideración de órganos administrativos las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter facultativo.
- c) Tendrán la consideración de órganos administrativos las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter potestativo.
- d) Tendrán la consideración de órganos administrativos las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter oneroso.

48. De conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para llevarlas a cabo:

- a) Siempre implica la anulabilidad del acto.
- b) Únicamente implica la anulabilidad del acto administrativo cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo.
- c) Siempre conlleva la nulidad del acto administrativo.
- d) Implica la anulabilidad del acto en los términos previstos reglamentariamente.

49. La Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas elevó su informe a Consejo de Ministros en:

- a) enero de 2013.
- b) junio de 2013.
- c) diciembre de 2013.
- d) enero de 2014.

50. De los siguientes casos, ¿en cuál de ellos la clasificación del contratista es un requisito indispensable?

- a) Contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 €.
- b) Contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o inferior a 500.000 €.
- c) Contratos de servicios, sea cual fuere su valor estimado.
- d) En todos los anteriores.

51. Con respecto a las prórrogas de los contratos:

- a) Pueden incluirse en todos los contratos
- b) Todos los contratos son prorrogables una vez finalizados
- c) Pueden preverse una o varias prórrogas siempre que las características del contrato permanezcan inalterables durante el período de duración de éstas
- d) La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será confirmada posteriormente por el licitador

52. Conforme al artículo 13 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las personas con capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, ¿de qué derecho son titulares en sus relaciones con ellas?

- a) A utilizar las lenguas que no sean oficiales dentro del territorio de su Comunidad Autónoma.
- b) Al acceso a toda la información pública, sin que la normativa reguladora pueda establecer limitaciones a su acceso en determinados supuestos.
- c) A aportar documentación en el procedimiento administrativo con posterioridad al trámite de audiencia.
- d) A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas.

53. Según la Ley 39/2015, la iniciación de un procedimiento administrativo puede realizarse:

- a) De oficio.
- b) A solicitud del interesado.
- c) De oficio o a solicitud del interesado.
- d) Por la Administración Pública responsable.

54. ¿En qué supuestos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de contratos del sector público, no obliga al órgano de contratación a tramitar el expediente de contratación?

- a) En la tramitación de urgencia.
- b) En la tramitación de emergencia.
- c) En la tramitación plurianual.
- d) En la tramitación excepcional.

55. Indique cuál de las siguientes respuestas es CORRECTA, de acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- a) Las personas físicas y las personas jurídicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no.
- b) Las entidades sin personalidad jurídica están obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo.
- c) Las Administraciones Públicas no pueden, en ningún caso, establecer reglamentariamente la obligación de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas.
- d) Las personas físicas no obligadas a relacionarse electrónicamente con las Administraciones públicas no podrán modificar el medio que hubiesen elegido para comunicarse con éstas.

56. En la presentación telemática de documentos, una administración pública deberá admitir como válida la acreditación de la identidad del firmante:

- a) Siempre que se realice con el documento nacional de identidad electrónico.
- b) Siempre que se realice con el documento nacional de identidad electrónico y la administración tenga convenio con la plataforma @firma.
- c) Si la firma se ha realizado con un certificado valido independientemente del prestador de servicios de certificación.
- d) Solo si el certificado pertenece a una persona jurídica.

57. La creación de organismos autónomos, está relacionada con el principio de:

- a) Únicamente con el de eficacia y jerarquía.
- b) Con el de descentralización.
- c) Con el de desconcentración.
- d) Con el de coordinación y desconcentración.

58. Conforme a la Ley General Presupuestaria, la aprobación de las normas reguladoras de los anticipos de caja fija mediante las que se indiquen los gastos que pueden ser satisfechos por dicho sistema y los créditos compete:

- a) Al Gobierno.
- b) Al Ministro de Hacienda y Función Pública.
- c) A los Ministros y Presidentes o Directores de los Organismos autónomos en relación con sus respectivos ámbitos.
- d) A los Ministros en relación con sus respectivos Departamentos, incluyendo los Organismos autónomos que tengan adscritos.

59. Según el artículo 41 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, las operaciones financieras que se distinguen son:

- a) Enajenación de inversiones reales y transferencias de capital.
- b) Pasivos financieros y transferencias de capital.
- c) Activos financieros y pasivos financieros.
- d) Activos financieros y enajenación de inversiones reales.

60. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- a) Los interesados están obligados a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas.
- b) Cuando se firme electrónicamente un documento, solo se considerarán válidos los certificados electrónicos emitidos por las Administraciones Públicas.
- c) Los interesados podrán firmar a través de cualquier medio que permita acreditar la autenticidad de la expresión de su voluntad y consentimiento.
- d) Sólo la Administración General del Estado contará con funcionarios habilitados para la identificación o firma electrónica.

61. ¿En qué tipos de contratos públicos es indispensable la clasificación del empresario, según la Ley 9/2017, de contratos del sector público?

- a) En los contratos de servicios, sea cual fuere su valor estimado
- b) En los contratos de obras de valor estimado igual o superior a 500.000 €
- c) En los contratos de obras de valor estimado igual o inferior a 500.000 €
- d) La figura de la clasificación se ha suprimido en la Ley 9/2017

62. De acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la clasificación de las empresas sirve para acreditar:

- a) El orden cuantitativo de las ofertas presentadas a una licitación
- b) El orden temporal de presentación de ofertas a una licitación
- c) La solvencia para contratar
- d) El tipo de empresa en función del número de trabajadores que tenga

63. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece y regula (señala la incorrecta):

- a) las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas
- b) los principios del sistema de responsabilidad de las Administraciones Públicas y de la potestad sancionadora
- c) el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas
- d) la organización y funcionamiento de la Administración General del Estado y de su sector público institucional para el desarrollo de sus actividades

64. La revisión de la solvencia técnica del empresario para la conservación de la clasificación debe realizarse:

- a) Anualmente
- b) Cada tres años
- c) No es necesario revisarla mientras se mantengan las condiciones y circunstancias en que se basó la concesión de la clasificación
- d) Sólo se revisa a petición de los interesados

65. El Real Decreto 130/2019, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) y demás ayudas públicas, extiende el ámbito de aplicación de dicha base de datos. ¿Cuál de las siguientes NO es una de las medidas que introduce?

- a) Extiende el ámbito objetivo de la BDNS a todo tipo de ayudas públicas.
- b) Extiende el ámbito subjetivo a todas las AA.PP., sus organismos vinculados o dependientes y a órganos constitucionales del Estado.
- c) Justifica la necesidad de publicitar todos los datos personales de los beneficiarios imprescindibles para su identificación, exceptuando datos especialmente protegidos.
- d) Exime a los beneficiarios de dar publicidad a las ayudas y subvenciones recibidas en el ámbito de la Ley 19/2013.

66. Cabe recurso de alzada contra:

- a) Las disposiciones administrativas de carácter general
- b) Los actos que agoten la vía administrativa
- c) Todos los actos administrativos
- d) Las resoluciones y actos de trámite cuando no pongan fin a la vía administrativas

67. Señale la opción correcta respecto a la validez y eficacia de las copias realizadas por las Administraciones Públicas, reguladas por la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- a) Las copias auténticas realizadas por una Administración Pública no tendrán validez en las restantes Administraciones.
- b) Las copias electrónicas de un documento electrónico original o de una copia electrónica auténtica deberán incluir los metadatos que acrediten su condición de copia.
- c) Las copias auténticas tendrán la misma validez y eficacia que los documentos originales siempre y cuando conserven su formato electrónico.
- d) Las Administraciones Públicas podrán realizar copias auténticas mediante funcionario habilitado o por medio de representante.

68. De acuerdo a la Ley 9/2017 de contratación del Sector Público, el Valor Estimado es:

- a) El presupuesto de adjudicación, las prórrogas y las modificaciones previstas, IVA excluido
- b) El presupuesto de licitación, las prórrogas y las modificaciones previstas, IVA excluido
- c) El presupuesto de adjudicación, las prórrogas y las modificaciones previstas, IVA incluido
- d) El presupuesto de licitación, las prórrogas y las modificaciones previstas, IVA incluido

69. Indique cuál de las siguientes opciones es FALSA respecto a los contratos menores, según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público:

- a) Se pueden adjudicar directamente
- b) No pueden tener una duración superior a un año
- c) No pueden ser objeto de prórroga
- d) Su valor estimado debe ser inferior a 80.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 35.000 euros, cuando se trate de contratos de suministros o servicios

70. En el ámbito de la contratación pública, indique cómo se denomina al documento de la licitación que contiene las instrucciones de carácter técnico con arreglo a las cuales ha de ejecutarse el contrato:

- a) Documento de Especificaciones Técnicas (DET)
- b) Documento de Requisitos Técnicos (DRT)
- c) Descripción Técnica Contractual (DTC)
- d) Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT)

71. Según el artículo 60, del RD 203 por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, las aplicaciones o sistemas de información para el tratamiento del Registro Electrónico General de cada Administración, así como del registro electrónico de cada organismo público o entidad de derecho público vinculado o dependiente, deberán ser interoperables. ¿Por medio de qué sistema deben realizarse las interconexiones entre los Registros de las Administraciones Públicas?

- a) GEISER
- b) ORVE
- c) SICRES
- d) SIR

72. Según recoge la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la incorporación en la contratación pública de criterios sociales y medioambientales:

- a) Debe hacerse de manera transversal y preceptiva siempre y cuando estos criterios no guarden relación con el objeto del contrato.
- b) Permite reducir los plazos de adjudicación a la mitad.
- c) Proporciona una mejor relación calidad-precio en la prestación contractual, así como una mayor y mejor eficiencia en la utilización de los fondos públicos.
- d) Es obligatoria sólo para contratos sujetos a una regulación armonizada.

73. No es objetivo de la Ley 39/2015:

- a) Reconocer el derecho de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos.
- b) Garantizar el acceso a todos los servicios electrónicos.
- c) Aumentar la utilización del DNI electrónico por los ciudadanos.
- d) Impulsar el uso de los servicios electrónicos.

74. Las Uniones Temporales de Empresas (UTE's) cuando se presentan a los procesos de licitación y en relación a las solvencias económica-financiera y técnica:

- a) Cada una de las empresas que integran la UTE debe cumplir la solvencia técnica y económica.
- b) En base al principio de acumulación de solvencias, ambas solvencias, deben cumplirla en conjunto sumando las capacidades individuales.
- c) La inscripción en ROLECE exime del cumplimiento de cualquier solvencia.
- d) Las Uniones Temporales de Empresas pueden aprovecharse de la acumulación de sus capacidades únicamente en la solvencia económica-financiera, pero no en la técnica.

75. La duración de los convenios, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público:

- a) No podrá ser superior a cinco años.
- b) No podrá ser superior a dos años.
- c) No podrá ser superior a cuatro años.
- d) No podrá ser superior a cuatro años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior.

76. En los procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial, podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización del particular, si han transcurrido:

- a) Un año desde que se inició el procedimiento sin que haya recaído y se notifique resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo
- b) Seis meses desde que se inició el procedimiento sin que haya recaído y se notifique resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo
- c) Dieciocho meses desde que se inició el procedimiento sin que haya recaído y se notifique resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo
- d) Tres meses desde que se inició el procedimiento sin que haya recaído y se notifique resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo

77. Según la Ley General Presupuestaria, con carácter excepcional podrán generar crédito en el Presupuesto del ejercicio los ingresos realizados:

- a) Por reembolso de préstamos.
- b) Por la venta de bienes.
- c) En el último trimestre del ejercicio anterior.
- d) Por prestación de servicios.

78. Según indica el RD 203/2021, uno de los siguientes NO es uno de los principios generales que deberá respetar el sector público en sus actuaciones y relaciones electrónicas:

- a) El principio de accesibilidad.
- b) El principio de facilidad de uso.
- c) El principio de irretroactividad.
- d) Los principios de neutralidad tecnológica y de adaptabilidad al progreso de las tecnologías y sistemas de comunicaciones electrónicas.

79. En relación con la división por lotes de los contratos:

- a) No es necesario motivar la no división por lotes, salvo en los Contratos SARA.
- b) Siempre que sea posible se debe dividir por lotes, y en caso de no ser posible, debe motivarse.
- c) Tiene por objeto facilitar la participación de las Pymes en la licitación.
- d) La respuesta b y c son correctas.

80. De conformidad con lo establecido en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, las modificaciones presupuestarias que incrementen los créditos como consecuencia de la realización de determinados ingresos no previstos o superiores a los contemplados en el presupuesto inicial se denominan:

- a) Ampliaciones de crédito.
- b) Créditos extraordinarios.
- c) Generaciones de crédito.
- d) Créditos ampliables.

81. Conforme a lo dispuesto en el artículo 101 de la actual Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos de Sector Público en el cálculo del valor estimado de contratos, deberán tenerse en cuenta, como mínimo:

- a) El beneficio industrial y los gastos generales de estructura sin tener en cuenta las posibles prórrogas del contrato.
- b) El beneficio industrial, los costes derivados de la aplicación de las normativas laborales vigentes y los gastos generales de estructura, sin tener en cuenta posibles prórrogas del contratos.
- c) Además de los costes derivados de la aplicación de las normativas laborales vigentes, otros costes que se deriven de la ejecución material de los servicios, los gastos generales de estructura y el beneficio industrial, sin tener en cuenta las posibles prórrogas del contrato.
- d) Las respuestas a, b, y c no son correctas.

82. De acuerdo con el artículo 19 de la Ley 39/2015, la comparecencia de las personas ante las oficinas públicas, ya sea presencialmente o por medios electrónicos:

- a) Sólo será obligatoria cuando así esté previsto en una norma con rango de ley.
- b) Sólo será obligatoria cuando esté previsto en una norma con rango reglamentario.
- c) Sólo será obligatoria cuando así lo acuerde de oficio el órgano que tramite el procedimiento.
- d) No será obligatoria en ningún caso.

83. ¿Cuál es el plazo general para practicar la prueba en el Procedimiento Contencioso Administrativo?

- a) Diez días
- b) Quince días
- c) Treinta días
- d) Dos meses

84. El sistema de información para la notificación electrónica cuya gestión corresponde al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en colaboración con el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, es, según el RD 203/2021:

- a) La Dirección Electrónica Habilitada única.
- b) Mi carpeta personal.
- c) El Sistema de Notificaciones digitales.
- d) El sistema de Avisos de notificación digital.

85. De acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público:

- a) Se consideran contratos menores los contratos de importe inferior a 50.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 21.000 euros, cuando se trate de otros contratos.
- b) Los órganos de contratación darán a los licitadores y candidatos un tratamiento igualitario y no discriminatorio. No obstante lo expuesto, aquellas ofertas provenientes de empresas reguladas por el marco europeo tendrán consideración preferente en caso de equivalencia con otras ofertas presentadas.
- c) Cuando sólo se utilice un criterio de adjudicación, éste ha de ser, necesariamente, el de mayor calidad.
- d) Cuando en la adjudicación hayan de tenerse en cuenta criterios distintos del precio, el órgano de contratación podrá tomar en consideración las variantes que ofrezcan los licitadores, siempre que las variantes se prevean en los pliegos

86. ¿Cuál es el procedimiento ordinario de concesión de las subvenciones públicas?

- a) Concesión directa
- b) Régimen de concurrencia competitiva
- c) Subasta
- d) Concesión nominativa

87. Según la Ley de Procedimiento Administrativo Común, contra la resolución de un recurso de alzada:

- a) No cabrá ningún otro recurso administrativo, salvo el recurso extraordinario de revisión, en los casos establecidos en el artículo 125.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- b) Cabe interponer tanto el recurso extraordinario de revisión como recurso de reposición.
- c) Cabe interponer nuevamente recurso de alzada, así como el extraordinario de revisión, en los casos establecidos en el artículo 125.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- d) Todas son incorrectas.

88. Según la ley 40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, tienen la consideración de Administraciones Públicas:

- a) Las Universidades Públicas.
- b) Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas.
- c) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local, así como cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas.
- d) Los partidos políticos y organizaciones sindicales.

89. De acuerdo con la Ley 25/2013 de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, ¿cuál de las siguientes entidades NO está obligada al uso de factura electrónica en las entregas de bienes y prestaciones

- a) Sociedad de responsabilidad limitada
- b) Unión temporal de empresas
- c) Empresario individual
- d) Persona jurídica sin nacionalidad española

90. Dentro del contexto que marca la Ley 39/2015, un expediente electrónico es:

- a) La copia electrónica de un expediente en papel, que es el que conservará la eficacia jurídica, foliado mediante un Índice electrónico y firmado electrónicamente.
- b) El conjunto de documentos electrónicos correspondientes a alguno de los procedimientos administrativos incluidos en la normativa de creación de la sede electrónica.
- c) El conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla.
- d) Una aplicación informática para la gestión automatizada de expedientes en el ámbito de la Administración General del Estado.

91. Según el artículo 51 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, ¿cuál de las siguientes son los tipos de modificaciones presupuestarias?

- a) Transferencias, minoraciones, ampliaciones, créditos extraordinarios y suplementos de crédito e incorporaciones
- b) Transferencias, minoraciones, ampliaciones, créditos extraordinarios y suplementos de crédito y pasivos financieros.
- c) Transferencias, generaciones, ampliaciones, créditos de contingencia y suplementos de crédito e incrementos de capital
- d) Transferencias, generaciones, ampliaciones, créditos extraordinarios y suplementos de crédito e incorporaciones

92. En la colaboración público-privada...

- a) Los riesgos los asume siempre la parte pública.
- b) Los riesgos los asume siempre la parte privada.
- c) Los riesgos se reparten entre la parte pública y la parte privada.
- d) El riesgo ha de ser cero para que se pueda colaborar entre el sector público y el privado.

93. ¿Qué importe debe tener, como mínimo, un encargo a medio propio de un poder adjudicador estatal para que requiera autorización del Consejo de Ministros?

- a) 15 millones de €.
- b) 12 millones de €.
- c) 6 millones de €.
- d) 600 mil €.

94. Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán:

- a) Preceptivos y vinculantes.
- b) Facultativos y no vinculantes.
- c) Preceptivos y no vinculantes.
- d) -

95. Indique cuál de las siguientes opciones es correcta de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34.1 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público:

- a) Solo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.
- b) La cuantía de la indemnización se calculará con referencia al día en el que se presentó la reclamación ante la administración.
- c) Serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que este tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley.
- d) La indemnización procedente nunca podrá sustituirse por un pago en especie.

96. Atendiendo a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, indique cuál de las siguientes respuestas es INCORRECTA en relación con el plazo de duración de los contratos y su prórroga:

- a) Los contratos menores no son susceptibles de prórroga.
- b) El plazo de ejecución de un contrato de obras puede ser de seis años.
- c) Un contrato puede prorrogarse por el consentimiento tácito de las partes.
- d) La prórroga de un contrato se acuerda por el órgano de contratación.

97. El sistema informático que soporte el perfil de contratante deberá contar con un dispositivo que acredite:

- a) El responsable de la información publicada
- b) El momento de inicio de la difusión pública de la información
- c) Los plazos que hay que cumplir en el procedimiento
- d) La fecha y hora exactas de la adjudicación de un contrato

98. Según la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, el Ministro de Asuntos Económicos y Transformación Digital podrá autorizar a la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional a realizar operaciones pasivas de tesorería a un plazo no superior a:

- a) Tres meses.
- b) Nueve meses.
- c) Cuatro meses.
- d) Seis meses.

99. La potestad de contratación:

- a) Corresponde a los órganos superiores que están en cabeza de cada una de las Administraciones
- b) Corresponde al Ministerio de Hacienda siempre
- c) Puede llevarse a cabo por cualquier unidad orgánica
- d) Corresponde a los órganos de contratación a los que se encuentra legalmente atribuida

100. Conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no es una forma de iniciación de oficio del procedimiento:

- a) Por denuncia
- b) A petición razonada de otro órganos
- c) Por orden superior
- d) Por petición de persona interesada.

101. Las Administraciones Públicas:

- a) se relacionarán entre sí y con sus órganos, organismos públicos y entidades vinculados o dependientes a través de medios no electrónicos, que aseguren la interoperabilidad y seguridad de los sistemas y soluciones adoptadas por cada una de ellas
- b) garantizarán la protección de los datos de carácter personal
- c) facilitarán preferentemente la prestación disociada de servicios a los interesados
- d) todas son correctas

102. ¿En qué plazo podrán los interesados alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes dentro del trámite de audiencia previsto en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?

- a) En un plazo de quince días
- b) En un plazo no inferior a diez días ni superior a quince
- c) En un plazo no inferior a cinco días ni superior a quince
- d) En un plazo no inferior a cinco días ni superior a diez

103. Según el Artículo 2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, ¿en qué tipos se clasifican los tributos?

- a) Directos e indirectos
- b) Cedidos y no cedidos
- c) Sobre la renta y sobre el patrimonio
- d) Tasas, contribuciones especiales e impuestos

104. ¿Cuál de la siguiente normativa que regula la Administración electrónica está derogada y no está vigente?

- a) Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas.
- b) Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos
- c) Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector público.
- d) Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios públicos.

105. Conforme a la Ley de Contratos del Sector Público no es una causa de resolución de un contrato de servicios:

- a) El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista.
- b) La demora injustificada en la comprobación del replanteo.
- c) El desistimiento antes de iniciar la prestación del servicio o la suspensión por causa imputable al órgano de contratación de la iniciación del contrato por plazo superior a cuatro meses a partir de la fecha señalada en el mismo para su comienzo, salvo que en el pliego se señale otro menor.
- d) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista.

106. Según el artículo 48 de la Ley 39/2015, son actos administrativos anulables:

- a) Los que tengan un contenido imposible, entre otros
- b) Los que incurran en infracción del ordenamiento jurídico
- c) Los que incurran en defecto de forma, en cualquier caso
- d) Los que lesionen derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional

107. Indique en cuál de los siguientes casos está permitido aplicar un único criterio de adjudicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público:

- a) Contratos en los que la definición de la prestación es susceptible de ser mejorada por otras soluciones técnicas o por reducciones en su plazo de ejecución.
- b) Contratos de servicios en que las prestaciones estén perfectamente definidas técnicamente y no sea posible variar los plazos de entrega ni introducir modificaciones de ninguna clase en el contrato.
- c) Contratos cuya ejecución pueda tener un impacto significativo en el medio ambiente.
- d) Contratos que requieran del empleo de tecnología especialmente avanzada.

108. En el ámbito de la función interventora, NO están sometidos a fiscalización previa:

- a) Todos los gastos inferiores a 750.000 euros
- b) Los gastos de Capítulo II, con independencia de la cuantía
- c) Los gastos menores
- d) Ningún gasto está excluido de la fiscalización previa

109. Conforme al RD 203/2021, con respecto a la práctica de notificaciones por medios electrónicos, es cierto que:

- a) Se podrán practicar mediante comparecencia en la sede electrónica o sede electrónica asociada de la Administración.
- b) Se podrán practicar a través de la Dirección Electrónica Habilitada única.
- c) Se podrán practicar por ambos sistemas, debiendo quedar constancia de la fecha y hora del acceso al contenido de la misma, o del rechazo de la notificación.
- d) Todas son correctas.

110. Según la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, un contrato de servicios, que sólo puede ser encomendado a un empresario determinado por proceder la protección de derechos exclusivos, se porá adjudicar:

- a) Por procedimiento negociado sin publicidad.
- b) Exclusivamente mediante diálogo competitivo.
- c) Exclusivamente mediante el procedimiento restringido dadas sus peculiaridades.
- d) Las respuestas a, b, y c no son correctas.

111. Los contratos que celebren los poderes adjudicadores se perfeccionan con su:

- a) Ejecución
- b) Adjudicación
- c) Licitación
- d) Formalización

112. ¿Cuál es el requisito necesario para la creación de un nuevo portal en el ámbito estatal según el artículo 6 del RD 203/2021?

- a) La comunicación a la Comisión Ministerial de Administración Digital y el informe preceptivo del Ministerio de Política Territorial y Función Pública.
- b) La justificación de la eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos e interés prioritario para la implantación de una política pública o la aplicación de la normativa de la Unión Europea o nacional.
- c) La identificación de su dirección electrónica que incluya el nombre de dominio de segundo nivel «.gob.es» y, opcionalmente, su ámbito funcional y orgánico y la finalidad para la que se crea.
- d) La previa comunicación al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y al Ministerio de Hacienda en caso de supresión.

113. La ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, regula la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. De conformidad con dicha regulación es cierto que:

- a) Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, incluso en los casos de fuerza mayor.
- b) En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.
- c) Serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existente en el momento de producción de aquéllos.
- d) La cuantía de la indemnización se calculará con referencia al día en que el particular inicie el procedimiento de responsabilidad patrimonial.

114. ¿Dónde debe publicarse la orden de creación de una sede electrónica?

- a) En la página web del organismo correspondiente
- b) No es necesaria ninguna publicación
- c) En el Boletín Oficial del Estado
- d) En el boletín oficial que corresponda en función de cuál sea la Administración Pública titular de la sede

115. ¿Qué órgano colegiado fue creado, según la ley 9/2017, con la finalidad de velar por la correcta aplicación de la legislación y, en particular, promover la concurrencia y combatir las ilegalidades, en relación con la contratación pública. La Oficina actuará en el desarrollo de su actividad y el cumplimiento de sus fines con plena independencia orgánica y funcional?

- a) Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado
- b) Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación
- c) Comité de cooperación en materia de contratación pública
- d) Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación

116. ¿Qué NO es cierto de la Plataforma de Contratación del Sector Público?

- a) El acceso de los interesados se efectuará a través de un portal único
- b) Las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales deberán dar publicidad a sus procedimientos de contratación a través de la Plataforma de Contratación del Estado
- c) Es una plataforma electrónica que permite dar publicidad a través de Internet de los contratos del sector público estatal
- d) La plataforma deberá contar con un sistema de sellado de tiempo que permita acreditar fehacientemente el inicio de la difusión de información

117. Dentro de la lógica presupuestaria, los ingresos tienen carácter...

- a) Ejecutivo
- b) Limitativo
- c) Estimativo
- d) Progresivo

118. Según indica el RD 203/2021, se entiende como Nodo de Interoperabilidad:

- a) La capacidad de los sistemas de información, y por ende de los procedimientos a los que estos dan soporte, de compartir datos y posibilitar el intercambio de información entre ellos.
- b) Posibilidad de interconectar dispositivos o plataformas de interconexión en un único punto electrónico.
- c) La entidad que presta servicios de interconexión técnica, organizativa y jurídica entre sistemas de información para un conjunto de Administraciones Públicas.
- d) El sistema de interconexión de Administraciones Públicas en el entorno digital.

119. La publicación, por parte del órgano de contratación, de un anuncio de información previa, de conformidad con el artículo 134, de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, permitirá reducir los plazos de presentación de proposiciones en:

- a) Los procedimientos abiertos.
- b) Los procedimientos restringidos.
- c) Son correctas las dos respuestas anteriores.
- d) La publicación de un anuncio de información previa no permite, en ningún caso reducir los plazos de presentación de proposiciones.

120. Según la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre el acto administrativo es correcta?

- a) El acto administrativo carece de eficacia hasta que sea publicado en el Boletín Oficial del Estado, independientemente de su contenido.
- b) Los actos administrativos no requieren motivación, salvo en los casos que impliquen una resolución favorable.
- c) Los actos administrativos deben ser dictados por el órgano competente, con forma determinada y con contenido ajustado al ordenamiento jurídico.
- d) No existen diferentes clases de actos administrativos en función de su contenido o efectos, todos se consideran actos simples.

121. No es una causa de inadmisión de un recurso administrativo:

- a) Carecer de legitimación el recurrente
- b) Tratarse de un acto no susceptible de recurso
- c) La ausencia de calificación del recurso por parte del recurrente
- d) Todas ellas son causas de inadmisión de un recurso administrativo

122. En relación a los medios propios, señale la respuesta CORRECTA:

- a) Están regulados en la Ley 40/2015.
- b) Son personas jurídicas de derecho privado, exclusivamente.
- c) Un único medio propio no puede ostentar esa condición con respecto a más de un poder.
- d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

123. El contrato por el que el empresario se obliga a entregar una pluralidad de bienes de forma sucesiva y por precio unitario sin que la cuantía total se defina con exactitud al tiempo de celebrar el contrato se denomina:

- a) De gestión.
- b) De suministros.
- c) De concesión.
- d) De servicios.

124. En relación a las Leyes Orgánicas:

- a) Se otorgan al Gobierno de forma expresa para materia concreta y con fijación del plazo para su ejercicio.
- b) Se dictan en caso de extraordinaria y urgente necesidad y no pueden afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general.
- c) Deben ser inmediatamente sometidas a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados en el plazo de treinta días siguientes a su promulgación.
- d) Aprueban los Estatutos de Autonomía.

125. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público para la válida constitución del órgano, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la asistencia:

- a) Presencial o a distancia, del Presidente y Secretario o en su caso, de quienes les suplan y de más de la mitad de sus miembros.
- b) Presencial, del Presidente y Secretario o en su caso, de quienes les suplan y de más de la mitad de sus miembros.
- c) Presencial o a distancia, del Presidente y Secretario o en su caso, de quienes les suplan y la mitad, al menos, de sus miembros.
- d) Presencial, del Presidente y Secretario o en su caso, de quienes les suplan y la mitad, al menos, de sus miembros.

126. Según lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo:

- a) Son actos firmes contra los que no cabe procedimientos de revisión alguno.
- b) Podrán ser revisados como actos nulos.
- c) Podrán ser revisados como actos nulos o anulables.
- d) Pueden ser revocados, si así lo solicitan los interesados.

127. ¿Cuál de los siguientes actos administrativos son anulables?

- a) Los que tengan un contenido imposible
- b) Los que incurran en desviación de poder
- c) Los dictados por órganos manifiestamente incompetentes por razón de la materia
- d) Los que lesionen derechos susceptibles de amparo constitucional

128. Las Administraciones Públicas que, en el ejercicio de sus respectivas competencias, establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, deberán (señala la incorrecta):

- a) aplicar el principio de proporcionalidad y elegir la medida menos restrictiva
- b) motivar su necesidad para la protección del interés público
- c) justificar su adecuación para lograr los fines que se persiguen, evitando en la medida de lo posible que se produzcan diferencias de trato discriminatorias
- d) evaluar periódicamente los efectos y resultados obtenidos

129. Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas:

- a) quedarán sujetas a lo dispuesto en todas las normas de esta Ley
- b) quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley que específicamente se refieran a las mismas, y en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas
- c) no están sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley, salvo cuando ejerzan potestades administrativas
- d) no están sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley

130. Según la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, la Deuda Pública podrá estar representada en:

- a) En títulos-valores.
- b) En cuenta.
- c) Las respuestas a) y b) son correctas.
- d) Las respuestas a) y b) no son correctas.